



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Processo nº 0000643-35.2011.4.03.6310

Origem : SP – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Recorrente : ANGELICA STAFUZA SCARAVATTI
Proc. Adv. : JOSÉ APARECIDO BUIN OAB: SP-74541
Recorrida : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Proc. Adv. : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Relator : Juiz Federal BOAVENTURA JOÃO ANDRADE

VOTO-EMENTA

PEDILEF. REPRESENTAIVO DA CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. ATIVIDADE. PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO IMPLEMENTO ETÁRIO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

1. Cuida-se de incidente de uniformização nacional objetivando a reforma de acórdão da 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, pelo qual reformou a sentença de parcial procedência do pedido de aposentadoria por idade rural, ao entendimento de que a atividade rurícola em questão não foi exercida em período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário. Segue trecho do acórdão recorrido:

“(…) Merece guarida o recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Está assentado na jurisprudência que o período de atividade rural deve ser imediatamente anterior ao implemento do requisito idade. Neste sentido as seguintes decisões proferidas no Superior Tribunal de Justiça (STJ): AgRg no REsp n. 1.298.063/MG (Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe: 25/4/2012) e AgRg



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

no REsp n. 1.242.430/SC (Relatoria do Ministro JORGE MUSSI, DJe: 5/3/2012).

No mesmo sentido, a Súmula 54 da Turma Nacional de Uniformização (TNU): *"Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima."*.

Constato que, no presente caso, não houve o exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao implemento do requisito idade.

Isso posto, **dou provimento** ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e julgo improcedente o pedido."

2. Por sua vez a recorrente se contrapõe ao argumento de que trabalhou no meio rural nos períodos de 16/06/1962 a 31/12/1968 e de 01/01/1983 a 31/12/1988, atendeu ao requisito da idade, bem como da carência prevista em lei (12 anos, 06 meses e 16 dias) equivalentes a 151 meses antes do ajuizamento da ação, quando também demonstrou a presença de direito adquirido ao benefício em questão. Que nessas condições atende ao que prevê a legislação de regência e ademais, põe-se em conformidade com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

3. Prossegue sustentando que o julgado combatido contraria o que se encontra nos art. 201, § 7º, inciso II, e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República e nos art. 48, § 1º, art. 142 e art. 143, todos da Lei nº 8.213/1991.

4. Não foram apresentadas contrarrazões.

5. O recurso teve o transito negado na origem. Em virtude de agravo foi encaminhado à TNU. Assim, a Presidência do Colegiado Nacional o admitiu e, em conformidade com o art. 17, incisos I e II, do Regimento Interno determinou o processamento como representativo da controvérsia, bem como o sobrestamento dos demais processos sobre o tema.



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

6. Foi publicado edital, em consonância com o inciso III do art. 17 do RI-TNU. O Ministério Público Federal (inciso V do RI-TNU) se manifestou no sentido, em síntese, do não conhecimento do recurso, por entender que não se demonstrou a necessária divergência jurisprudencial.

7. Sem outras manifestações, consoante certificação de decurso de prazo pela Secretaria.

Passo ao voto.

8. Para demonstrar o dissenso jurisprudencial apresentou julgado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp nº 1.302.112-SP, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgamento em 05 de junho de 2012). Considero atendido o requisito das posições contrapostas a partir do acórdão de origem e do julgado paradigmático, porquanto deles é possível inferir identidade fática e jurídica e extrair entendimento discrepante, em tese, frente a lei federal.

9. Nesse passo, o cerne da controvérsia deriva do entendimento assentado pela Turma Recursal de origem, no sentido de que para a percepção de aposentadoria por idade rural: *o período de atividade rural deve ser imediatamente anterior ao implemento do requisito idade.*

10. A recorrente completou a idade de 55 anos em 20/06/1994. E os períodos reconhecidos como trabalhados na atividade no campo na sentença são de 16/06/1962 a 31/12/1968 e de 01/01/1983 a 31/12/1988; portanto 6 (seis) anos entre os dois marcos temporais, pelo que despidendo referir a data do requerimento administrativo (DER) porquanto somente possível em data posterior.



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

11. Questão que emerge da apreciação jurídica da prova produzida: cuida-se de mera situação de descontinuidade da atividade campesina, ou de ruptura e afastamento do meio rural?

12. A resposta considerando o decurso do tempo entre 31/12/1988 (data limite do reconhecimento do trabalho no campo na sentença) a 20/06/1994 (data em que atingiu a idade de 55 anos), remete à verificação objetiva dos três depoimentos das testemunhas colhidos, mas eles nada dizem acerca da atividade e permanência no meio campesino após o período em destaque, nem no que antecedeu o implemento da idade de 55 anos ou o requerimento administrativo DER.

13. Oportuno realçar a jurisprudência da TNU sobre o cerne da controvérsia (necessidade da comprovação da atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento da idade mínima ou ao requerimento administrativo). Assim temos: quando a discussão é a aposentadoria híbrida por idade admite-se a flexibilização do requisito atinente ao período imediatamente anterior ora enfocado, conforme por exemplo: PEDILEFs 50006423220124047108, 50013736420134047117 e 50004662520144047127, relator Juiz Federal MARCOS ANTÔNIO GARAPA DE CARVALHO, DJe 26/02/2016, pp. 173-301. Já no tocante à aposentadoria por idade rural comum, vem se orientando no sentido da relativização, isto é, admite a intercalação com atividade urbana, mas desde que o trabalhador retorne à atividade campesina e atenda à anterioridade em questão, por exemplo: PEDILEF 50136966820124047107, relator Juiz Federal GERSON LUIZ ROCHA, DJe 18/12/2015, pp. 142-187, PEDILEF 50072419320124047105, relatora Juíza Federal ANGELA CRISTINA MONTEIRO, DJe 09/10/2015, pp. 117-255, PEDILEFs 05013673820124058105 e 05097185120134058400, relator Juiz Federal DANIEL MACHADO DA ROCHA, DJe 03/07/2015, pp. 116-223.



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

14. Enquanto que o entendimento expressado, por exemplo: nos: PEDILEF 05065125720074058200, relator Juiz Federal WILSON JOSÉ WITZEL, DJe 18/03/2016, PEDILEF 05001548720094058303, relator GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES, DJe 16/05/2014, pp. 125-165, PEDILF 05225249820114058300, relator Juiz Federal PAULO ERNANE MOREIRA BARROS, DJe 16/05/2014, pp. 125-165, PEDILEF 201051620010979, relator Juiz Federal DOUGLAS CAMARINHA GONZALES, DJe 23/01/2015 alinham-se ou não destoam do que se encontra consolidado na súmula nº 54 da TNU:

Súmula nº 54. Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.

15. Ressalte-se, no tocante às situações de exercício de atividade urbana intercalada a TNU tem jurisprudência igualmente consolidada, consoante comentários sobre a Súmula nº 54 pelo Juiz Federal DANIEL MACHADO DA ROCHA¹ no sentido da adequação desta, numa perspectiva interpretativa sistemática. Segue o teor da súmula nº 46: *O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador, condição que deve ser analisada no caso concreto.*

16. Em relação ao entendimento constante do acórdão paradigma oriundo do STJ, releva considerar a condicionante no sentido de o trabalhador já ter completado a idade mínima, além do tempo necessário ao atendimento da carência no período que antecede imediatamente o requerimento administrativo (REsp 1.115.892/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, DJe 14.09.2009), diferentemente da situação específica atinente à

¹ Conselho da Justiça Federal (Brasil). Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Comentários às súmulas da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Coordenador: Frederico Augusto Leopoldino Koehler; [autores] Alcides Saldanha Lima ... [et al.]. – Brasília : Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2016, pp. 285-292.



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

anterioridade imediata à idade mínima. No entanto, *in casu*, numa perspectiva sistemática e dada a relevância do momento recursal em sede de incidente de uniformização representativo da controvérsia, não se apresenta adequado o enquadramento do tema à Questão de Ordem nº 22 da TNU, na medida em que levaria ao não conhecimento do recurso, enquanto que a questão de fundo relevante ficaria sem solução de mérito.

17. Quanto à legislação de regência, desnecessário reproduzi-la vez que repetida à exaustão nos precedentes destacados e no aludido comentário à súmula nº 54 da TNU.

18. Tudo considerado, a pretensão específica da recorrente não encontra abrigo na orientação jurisprudencial realçada no âmbito da TNU, porquanto não demonstrado o exercício da atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento da idade mínima prevista em lei, na medida em que não demonstrou o retorno ou permanência no meio rural imediatamente antes de completar a idade mínima para a aposentadoria em tela. Assim sendo, o argumento atinente à presença de direito adquirido afigura-se superado, ante sua imbricação lógico-jurídica com a tese desacolhida.

19. Demais disso, releva registrar o entendimento firmado em sede de recurso representativo da controvérsia (REsp 1354908/SP) relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, a seguir reproduzido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991.



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício.

2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp 1354908/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 10/02/2016)

20. Nessas condições, voto em sede de incidente de uniformização nacional representativo da controvérsia, para conhecer e negar provimento ao incidente de uniformização, de modo reafirmar a tese: para a obtenção de aposentadoria por idade rural é indispensável o exercício e a demonstração da atividade campesina correspondente à carência no período imediatamente anterior ao atingimento da idade mínima ou ao requerimento administrativo.



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ACÓRDÃO

Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação e do voto do relator.

Brasília, 17 de agosto de 2016.

Assinatura manuscrita em tinta azul de Boaventura João Andrade, apresentando traços fluidos e extensos.

BOAVENTURA JOÃO ANDRADE
Juiz Federal - Relator



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO OG FERNANDES
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL BOAVENTURA JOÃO ANDRADE
Requerente:	ANGELICA STAFUZA SCARAVATTI
Proc./Adv.:	JOSÉ APARECIDO BUIN
Requerido(a):	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Proc. Nº.:	0000643-35.2011.4.03.6310

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e lhe negou provimento nos termos do voto do Juiz Relator.

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: BOAVENTURA JOÃO ANDRADE, DOUGLAS GONZALES, DANIEL MACHADO DA ROCHA, WILSON WITZEL, ANGELA CRISTINA MONTEIRO, RUI COSTA GONÇALVES, GERSON LUIZ ROCHA, REGINALDO MÁRCIO PEREIRA, RONALDO JOSÉ DA SILVA, MARCOS ANTÔNIO GARAPA CARVALHO, MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA e GISELE SAMPAIO.

Proferiu Sustentação Oral Pelo Requerido(a): PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Brasília, 17 de agosto de 2016

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)

Documento autenticado pelo sistema de acompanhamento processual da TNU (Virtus Digital), nos termos da Lei 11.419/06.